

Marc Moszkowski

Domaine du Verdos, Chemin du Verdos / 43°36'49"N 6°26'49"E

83300, Châteaudouble

Tél: 0489532344

[mmm@deepgulf.net](mailto:mmm@deepgulf.net)

Madame, Monsieur le Procureur de la  
République

Tribunal judiciaire de Draguignan

11 Rue Pierre Clément BP 273

83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Tél: 0494605700

Fait à Châteaudouble, le 16 octobre 2022

**OBJET : DÉPÔT DE PLAINTE SIMPLE CONTRE X – ARTICLE 40 DU CODE DE  
PROCÉDURE PÉNALE**

Madame, Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants :

L'accès à ma propriété du Verdos ainsi que la chasse y sont interdits par des  
panneaux solides et très explicites de 40 cm par 40 cm.

Certains panneaux mettent en garde les passants éventuels contre des  
effondrements de terrain et de chaussée graves, constatés ou prévus.

Il y a une trentaine de panneaux disposés sur ma propriété, laquelle s'étend sur  
plusieurs kilomètres.

Le mercredi 12 octobre 2022, à 11 h 40 du matin, j'ai surpris deux chasseurs et leurs  
automobiles lourdes stationnant sur l'emprise de ma propriété et tentant d'aller plus  
avant malgré la présence d'une clôture cadenassée pourtant située une  
cinquantaine de mètres à l'intérieur de ma propriété. Je leur ai rappelé la présence

des panneaux d'interdiction sous lesquels ils étaient nécessairement passés, mais l'un des chasseurs m'a répondu de façon quelque peu narquoise qu'il ne savait pas lire. J'ai pris leurs photographies. Je les ai mis en demeure de quitter immédiatement ma propriété. Ils ont obtempéré, bien qu'en m'invectivant et en me menaçant.

L'incident fait suite à de multiples incidents semblables survenus au cours des cinq dernières années.

Devant la mauvaise foi des propos tenus, et afin de démarquer encore plus clairement et sans aucune ambiguïté la limite de ma propriété, j'ai alors érigé un muret de pierres sèches le long de la limite, elle-même marquée clairement par un panneau d'interdiction.

Néanmoins, je découvris trois jours plus tard, le samedi 15 octobre 2022, que le muret avait été démantelé pour permettre le passage de véhicules.

J'entrepris alors de reconstituer le muret, que je fis plus haut et plus robuste.

Je considère que ces faits et la destruction de la structure que j'avais érigée en limite de ma propriété, commis entre le 12 et le 15 octobre 2022 au Domaine du Verdos, à Châteaudouble, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sont répréhensibles pénalement. Les panneaux d'interdiction installés par mes soins font clairement mention de poursuites judiciaires engagées contre tout contrevenant.

Ces faits me sont personnellement préjudiciables. Le préjudice est de plusieurs sortes:

1. Préjudice lié à un état aigu d'insécurité quand des hommes porteurs d'armes à feu meurtrières pénètrent subrepticement dans ma propriété sans mon autorisation;
2. Préjudice fiscal, puisque je m'acquitte scrupuleusement des lourds droits exclusifs que l'État perçoit sur ma propriété, alors que l'exclusivité de mes droits y est régulièrement violée;
3. Préjudice lié aux vols que j'ai constatés fréquemment sur ma propriété mais ne font pas l'objet de cette plainte.

Il semble que les contrevenants s'enhardissent chaque année davantage et tentent maintenant avec arrogance de passer outre les interdictions d'un homme de près de soixante-dix ans.

Par ailleurs, comme je l'évoquais partiellement dans ma plainte du 25 août 2022, je suis la proie depuis plusieurs années de la malveillance avérée de certains habitants, et de menaces de mort ainsi que de menaces d'incendie volontaire, la raison en étant ma ferme volonté de faire respecter les limites de ma propriété et d'y protéger de façon absolue tant la topographie fragile que la faune et la flore. J'ajoute à ces griefs mes fermes et constantes protestations répétées concernant les dégâts considérables infligés à mes parcelles par un chemin rural construit au mépris le plus total des règles les plus élémentaires de l'urbanisme, du génie civil, et de la protection de l'environnement, ce chemin présentant de plus un risque majeur pour la sécurité des usagers.

Je préviens monsieur le Maire de la commune de chaque infraction ou menace, en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire, bien qu'il n'ait jamais donné suite à mes messages ou appels téléphoniques.

Bien que je connaisse personnellement l'un des deux chasseurs que j'avais surpris le 12 octobre, l'identité du ou des coupables de la destruction du muret de pierres ne m'est pas connue.

Je vous remercie de bien vouloir considérer le présent courrier comme un dépôt de plainte contre X, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

Dans l'attente des suites que vous voudrez bien apporter à ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.

Marc Moszkowski

